

0030438-82.2019.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 302/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joanderson Nogueira Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

JOANDERSON NOGUEIRA PINTO (para o qual materializado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0030438-82.2019.8.26.0506 - controle nº 2018/001776

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 302/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joanderson Nogueira Pinto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

JOANDERSON NOGUEIRA PINTO (para o qual materializado o presente feito desmembrado

do principal de nº 0030954-39.2018.8.26.0506- pág. 106) e JEFERSON LUIZ DA SILVA MANSANO foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, agindo em concurso, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 50,880g (cinquenta gramas e oitocentos e oitenta miligramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecida como Maconha, acondicionada em 27 (vinte e sete) invólucros plásticos incolores.

Narra a denúncia que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina, abordaram o automóvel GM/Celta, placas ENO-1429, conduzido pelo acusado Joanderson, levando como passageiro Jeferson e durante a abordagem localizaram no interior da cueca desse último um saco plástico contendo em seu interior 27 (vinte e sete) trouxinhas de maconha.

Notificado por Edital (págs. 98/99), foi desmembrado o processo em relação ao acusado Joanderson (pág. 106) e em 11 de novembro de 2019 foi recebida a denúncia (pág. 110).

Citado por edital (págs. 112/113), o curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 11 de fevereiro de 2020.

Citado pessoalmente em 30 de março de 2022 (pág. 156), o acusado apresentou resposta à acusação (págs. 160/166), sendo revogada a suspensão do processo em 18 de maio de 2022 (págs. 167/168).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida; revel o acusado, porque intimado para comparecer à audiência (pág. 182) e assim não o fez.

Debates realizados, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é improcedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame químico-toxicológico acostados as págs. 12/13 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecida como Maconha, em 50,880g (cinquenta gramas e oitocentos e oitenta miligramas), acondicionada em 27 (vinte e sete) invólucros plásticos incolores, conforme auto de exibição/apreensão de pág. 09.

Não obstante a demonstração da materialidade, os elementos que surgiram no decorrer da instrução, especialmente a prova produzida no feito desmembrado em relação a Jeferson, não se revelaram aptas a dar sustentação na tese inicial constante da denúncia, já que no desfecho em relação a Jeferson, transitado em julgado, definiu-se que a posse da maconha era para uso próprio de Jeferson e que na esteira do argumentado pela Defesa e agora também pelo Ministério Público, Joanderson sempre negou a ciência da droga que havia com o carona e ausentes elementos, portanto, que teria aderido à vontade de Jeferson para o transporte da droga para que terceiras pessoas pudessem usar.

A solução, portanto, é de insuficiência de provas para a vinculação de Joanderson aos fatos.

Posto isso, julgo improcedente o pedido e, em consequência, absolvo JOANDERSON NOGUEIRA PINTO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi atribuída, e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, efetuem-se as comunicações e anotações de praxe e arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA